

1500848-58.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FAGNER JOSE MONTEIRO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FAGNER JOSÉ MONTEIRO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 21 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500848-58.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500848-58.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FAGNER JOSE MONTEIRO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FAGNER JOSÉ MONTEIRO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 17h50, na Rua Maurílio Barbosa Tomanik, nº 1, bairro Vila Angelina, na cidade e comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo e guardava, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 229 (duzentos e vinte e nove) porções de cocaína, perfazendo a massa bruta aproximada de 251,29 gramas, 03 (três) tijolos de cocaína, perfazendo a massa bruta aproximada de 96,38 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O réu foi notificado (fls. 175), e apresentou defesa preliminar (fls. 166/169).

A denúncia foi recebida (fls. 189/190) e o réu foi citado (fls. 222). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha em comum e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 224/229). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 224/227).

A Defesa requereu a fixação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime prisional semiaberto ou aberto, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 227/229).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, nas condições de data e local acima mencionados, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o acusado agachado na via pública junto a um muro.

O réu, ao perceber a aproximação dos policiais, se deslocou até a motocicleta Honda CB, de placas KZP7F70, que estava ali estacionada, mas, ele foi abordado e, durante busca pessoal, foram localizadas 03 (três) porções de cocaína e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, os militares visualizaram, no local que o acusado estava, uma tampa plástica, que no interior continha um tubo plástico guarnecido com 226 (duzentos e vinte e seis) porções de cocaína, semelhantes as frações localizadas e apreendidas com o réu; bem como, foram identificadas outras 03 (três) grandes porções de cocaína.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação provisória (fls. 12/17), exame químico toxicológico (fls. 143/145) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu confirmou os fatos. Alegou que as drogas apreendidas eram de sua propriedade e destinadas a venda. Relatou que adquiriu os entorpecentes havia dois dias e pagou por eles a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Disse que possuía uma mercearia há sete anos e que a droga não foi apreendida próximo ao seu estabelecimento (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 224/229).

O policial militar Márcio Aurélio Ribeiro relatou que avistou o acusado agachado próximo a um muro e o abordo. Afirmou que durante a busca pessoal foi encontrado no bolso do réu 03 (três) pinos de cocaína e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Asseverou que, em buscas pelas proximidades do muro em que o acusado se encontrava, foram localizados outros 221 (duzentos e vinte e um) pinos de cocaína, semelhantes com aqueles encontrados com o réu, e 01 (uma) porção maior de cocaína (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 224/229).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão do acusado encontrou suporte nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente na prova oral, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Veja-se que o policial militar esclareceu a forma como se deu a abordagem, inclusive a conduta do acusado, o local e o modo como a droga estava armazenada. Destaca-se que o agente da lei, além de gozar de presunção de veracidade, prestou a mesma versão em todas as oportunidades em que foi ouvido, não havendo nada a indicar que estaria incriminando o réu falsamente.

No caso, a quantidade de droga apreendida com acusado, qual seja, 124,57 gramas de cocaína, permitiria o fracionamento em pelo menos 997 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 9.970,00 (nove mil novecentos e setenta reais), conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça: "Anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga,

aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública.” (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza da droga, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico, seja pela confissão dada pelo acusado, seja pela quantidade e forma como estavam acondicionadas.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, há de ser considerada a elevada quantidade e variedade de drogas, substâncias de altíssimo poder viciante e destruidor, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria o fracionamento em pelo menos 997 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 9.970,00 (nove mil novecentos e setenta reais), motivos pelos quais se justifica a fixação das penas básicas em 1/3 (um terço) acima dos mínimos legais, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública, visto que não ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime.

Na terceira fase, tem-se que o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, haja vista a existência de elementos que revelam que ele vinha se dedicando a atividade criminosa habitualmente conforme sua confissão, corroborada pela enorme quantidade de drogas com ele apreendidas.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e se tornou destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, ajustável ao total da pena imposta e único compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas, além de ser capaz de impor ao réu maior reflexão acerca da perniciosidade de sua conduta e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada. O acusado, preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda latentes os motivos que justificaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR FAGNER JOSÉ MONTEIRO, portador da cédula de identidade R.G. nº 43.210.045, filho de José Augusto Monteiro e de Benedita Lemes Monteiro, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Após a expedição da guia, comunique-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

Transitada em julgado, adite-se a guia.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os objetos e valores apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 24 de maio de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA